

UGEL-Tocache
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



00002420

Resolución Directoral N°.....

Tocache, 01 SEP. 2026

Vistos: El Expediente de trámite N° 016-2026519105, que contiene la Nota de Coordinación N° 216-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM; el Informe N° 235-2026-GR-SM/DRESAM/UGELT-OA/LOGIST; el Informe N° 0051-2026-GRSM/DRESM/UGEL-T/ADM/TI; la Opinión Legal N° 0046-2026-GRSM-DRE/UGEL/JAQ/AJ; y demás actuados; y,



CONSIDERANDO:

Firmado digitalmente por:
ALIAGA QUEZADA, Iván
Leodomilo FAU 20531375808 hard
Mbtivo: DUTV
CARGA
ASESOR LEGAL
Fecha: 20/07/2026 15:34:23-0500

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 27680, en concordancia con la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las instancias de gestión educativa descentralizada gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, la presente resolución se emite bajo el objetivo institucional de determinar y declarar la procedencia técnica y administrativa del reconocimiento de la obligación de pago a favor del proveedor, evitando un enriquecimiento injusto para la administración y mitigando riesgos de contingencias legales por indemnizaciones o intereses en perjuicio de la Entidad;

Que, mediante el Informe N° 235-2026-GR-SM/DRESAM/UGELT-OA/LOGIST, de fecha 01 de julio del 2026, el Especialista en Logística constató que el proveedor **PINEDO TORRES ANTONI ENOY** (RUC 10704254054) ejecutó a favor de la UGEL Tocache el "Servicio de Internet para las distintas Oficinas de la sede de la UGEL Tocache", de forma única y exclusiva correspondiente al mes de mayo del 2026, por el importe de S/ 700.00 (Setecientos con 00/100 soles), sin contar con un contrato formalmente perfeccionado para dicho periodo, configurándose fácticamente la figura de Enriquecimiento sin Causa;

Que, la Oficina de Tecnologías de Información (OTI), mediante el Informe N° 0051-2026-GRSM/DRESM/UGEL-T/ADM/TI, validó la prestación efectiva del servicio en las distintas oficinas de la sede administrativa y otorgó la conformidad formal correspondiente al mes de mayo de 2026, acreditando que se cumplió con el servicio a entera satisfacción y validando la buena fe en el terreno de los hechos;

Que, el artículo 1954° del Código Civil Peruano establece que: "quien se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo"; asimismo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), mediante las Opiniones N° 199-2018/DTN y N° 077-2026/DTN, señala que la Entidad está obligada a reconocer al proveedor el precio de mercado de las prestaciones ejecutadas de buena fe cuando estas han sido aceptadas y utilizadas, independientemente de las responsabilidades administrativas de los funcionarios por omitir los procedimientos formales;

Que, mediante la Opinión Legal N° 0046-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/JAQ/AJ, la Oficina de Asesoría Jurídica determina que se configuran plenamente los tres elementos esenciales del enriquecimiento sin causa: i) ventaja económica para la UGEL, ii) detrimento patrimonial correlativo para el proveedor y iii) ausencia de una causa o justificación legal formal, concluyendo que resulta procedente emitir la presente Resolución Directoral de Reconocimiento de Deuda;



Que, el reconocimiento de esta obligación en la vía administrativa no convalida las irregularidades cometidas por la omisión de los procedimientos de contratación pública (derivada en este caso por el desajuste en los tiempos de reformulación técnica conforme al Plan de Acción del OCI), por lo que resulta necesario derivar los actuados a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (ST-PAD) para el deslinde de responsabilidades correspondiente;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 28044 "Ley General de Educación", el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, el Código Civil Peruano, y en uso de las facultades conferidas por las normas vigentes de la materia;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER EL PAGO POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, a favor del proveedor **PINEDO TORRES ANTONI ENOY**, por la suma total de **S/ 700.00 (Setecientos con 00/100 Soles)**, correspondiente al servicio de internet efectivamente prestado y recibido a satisfacción por la Oficina de Tecnologías de Información (OTI) durante el mes de mayo del 2026, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina de Administración realice las acciones administrativas correspondientes a fin de proceder con el trámite de devengado y pago de la obligación reconocida en el artículo primero, afectando las partidas presupuestales correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR copia certificada de la presente resolución y de todo lo actuado a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la UGEL Tocache, a fin de que tome conocimiento de los hechos y proceda, de ser el caso, con el deslinde de las responsabilidades administrativas a que hubiere lugar, ante la ejecución del servicio sin la formalización contractual previa.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache, NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, al proveedor interesado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO.- PUBLÍQUESE el presente acto resolutivo en el Portal de Transparencia Estándar de la UGEL Tocache.

Regístrese y Comuníquese



Firmado digitalmente por:
TAFUR CALVOS Glodean
James FAU 20531375808 hard
Motivo: SOY EL AUTOR DEL
DOCUMENTO
CARGO: DIRECTOR UGEL TOCACHE
Fecha: 16/07/2026 10:01:52-0500

GJTC/DUGEL
EATR/JA



Firmado digitalmente por:
VALDIVIEZO FLORES Persi
FIR 01170171 hard
Motivo: Doy fe
Fecha: 31/08/2026 15:43:38-0500



Documento Nro: 016-2026988129. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=c525f63e4ea8Y4b0doa799c748fe413a1e8>